

순환자원 인정여부 검토방법(제5조 관련)

1. 공통 사항

- 가. 순환자원 인정신청 폐기물이 법 제21조 및 영 제11조에 따른 순환자원 인정기준을 모두 충족하고 있는지 검토한다. 법 제21조제1항에 따른 유해성 및 경제성 충족 여부는 규칙 제12조에 따른 고려사항을 종합적으로 검토한다.
- 나. 제출된 신청서 및 첨부서류를 토대로 순환자원 인정기준 충족 여부에 대한 서류검토를 실시하며, 이 경우 폐기물 관련 통계, 시장조사, 관련 연구자료 등 필요한 자료를 조사하여 검토한다. 서류검토 이후 확인이 필요한 사항에 대하여 신청인의 사업장을 방문하여 맨눈검사, 공정검사, 유해물질 등 분석을 위한 시료 채취 등 현장조사를 실시한다.

2. 서류검토 방법

- 가. 순환자원 인정신청 폐기물이 지정폐기물, 수출입규제폐기물에 해당하는지 여부와 영 제11조에서 순환자원 인정을 제한하고 있는 폐기물인지 여부를 폐기물의 종류 및 배출 공정도, 사업장폐기물배출자 신고증명서 등의 서류와 폐기물 인계·인수정보 등으로 확인한다.
- 나. 제출된 이물질 및 유해물질 함유량 등에 대한 시험분석결과서를 검토하여 순환자원 인정기준 충족 여부를 검토한다.
- 다. 수집·운반·보관·사용과정에서의 비산먼지, 침출수 및 환경오염물질의 발생 및 배출 가능성을 확인하기 위해 순환자원 인정신청 폐기물의 종류 및 배출원, 배출 공정도 및 오염방지시설 현황 등을 검토한다.
- 라. 순환자원 인정신청 폐기물이 지속적으로 유가로 거래되는지 판단을 위해 판매 가격 및 판매량, 거래처 현황 등과 시장조사 자료 등을 검토한다. 다만, 「폐기물관리법」 제17조제1항에 따른 사업장폐기물배출자가 그의 사업장에서 발생하는 폐기물을 외부로 반출하지 않고 같은 법 제13조의2에 따른 폐기물 재활용 원칙 및 준수사항에 적합하게 스스로 재활용하는 경우에는 유상 거래에 준하는 것으로 간주한다.

마. 순환자원의 사용 용도가 「폐기물관리법」 제13조의2에 따라 재활용이 가능한지와 영 제11조에서 순환자원 인정을 제한하고 있는 용도에 해당하는지 여부를 검토하고, 다른 법령에서 사용용도 및 방법, 원료 기준 등을 별도로 정하고 있는 경우 해당 내용을 충족하는지 검토한다.

바. 순환자원 생산·관리계획서와 폐기물을 배출하는 시설 또는 재활용시설의 공정도 등을 통해 순환자원 인정기준을 지속적으로 준수하기 위한 시설·장비·기술인력 등 적정 관리체계를 갖추고 있는 여부를 검토한다.

3. 현장조사

가. 맨눈검사

- 1) 폐기물의 종류 및 성상 등이 순환자원 인정 신청서에 기재된 내용과 동일한지 확인한다.
- 2) 순환자원 인정신청 폐기물의 형태나 성질을 육안으로 확인하여 수집·운반·보관·사용 과정에서 비산먼지나 악취 또는 침출수가 발생하거나, 환경오염 물질을 배출할 우려가 있는지 조사한다.
- 3) 순환자원 인정신청 폐기물의 배출 또는 반입 현황 및 보관 상태를 육안으로 확인하여 다른 종류의 폐기물과 혼합되어 있는지 또는 이물질이 포함되어 있는지 여부 등을 조사한다.

나. 공정검사

- 1) 폐기물 배출 또는 재활용 공정, 폐기물 보관 시설 및 오염방지시설 등이 적정하게 관리되고 있는지 확인한다.
- 2) 순환자원의 이물질 및 유해물질 기준 등을 준수하기 위한 공정, 설비, 장비 등을 갖추고 있는지 조사한다.
- 3) 순환자원 생산 공정에서 비산먼지나 악취 또는 침출수가 발생하거나, 환경오염물질이 배출되어 주변 환경에 영향을 줄 우려가 있는지 조사한다.
- 4) 생산 공정을 거쳐 생산된 물질의 규격 및 품질이 용도에 맞게 제품 제조에 사용할 수 있는 상태인지 조사한다.

다. 유해물질 등 분석

- 1) 순환자원 인정신청 폐기물의 이물질 및 유해물질 함유량 등 순환자원 인정기

준 충족 여부를 판단하기 위해 필요한 경우 시료를 채취하여 분석할 수 있으며, 필요시 기술검토기관에 시료채취 및 분석을 의뢰할 수 있다.

- 2) 이물질 함유량의 경우 현장에서 직접 분석을 실시할 수 있으며, 폐기물 배출 공정 특성 상 발생 단계부터 이물질이 함유되지 않는다고 판단되는 경우 이물질 함유량 분석을 생략할 수 있다.